

MEDIO DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Señores

HONORABLES MAGISTRADOS CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido el señor....., igualmente mayor de edad y vecino de....., ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de control para el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos**, contra el señor Presidente de la República, Dr....., en su condición de Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, (o según el caso la autoridad que incumple), para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y la Ley 393 de 1.997, se le ordene en fallo que haga tránsito a cosa juzgada lo siguiente.

PRETENSIONES

Que con fundamento en el artículo 189, ordinal 11, de la Constitución Nacional proceda a reglamentar la Ley..... de fecha, aprobada por el Congreso Nacional con fecha y publicada en el Diario Oficial Número de fecha

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. Con fecha..... el Congreso de la República aprobó la Ley número..... mediante la cual.....
- 2°. Dicha Ley fue sancionada por el Presidente de la República el día.... de....., y publicada en el Diario Oficial No. de fecha.....
- 3°. Según se desprende del artículo.... de la citada Ley, la misma empezó a regir a partir de su publicación.

- 4°. El artículo.... de la Ley mencionada facultó al Presidente de la República para que en el término de.... meses procediera a su reglamentación.
- 5°. Desde entonces han transcurrido.... meses, sin que se haya iniciado procedimiento alguno a fin de desarrollar la Ley en cuestión.
- 6°. El ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional impone al Presidente de la República la obligación de ejercer reglamentación de las leyes.
- 7°. Mi poderdante con fecha.... solicitó al Presidente de la República dar cumplimiento a la Ley para que se procediera a dictar el decreto reglamentario a la misma, sin que se le haya dado respuesta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
- 8°. El Presidente de la República ha incumplido tal obligación, por lo cual procede la presente acción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

Artículo.... Numerales.....y el Artículo..... De la Constitución Política de Colombia.

Artículo..... de la Ley.....de.....

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 164, 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 146 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito a esa Honorable Corporación decretar y tener como pruebas las siguientes:

- 1o. Copia debidamente autenticada de la Leydelde de
- 2o. Copia debidamente autenticada del Decreto Ley delde ...de (Código de.....).

COMPETENCIA

El Honorable Consejo de Estado es competente para conocer de este Medio de Control en razón a lo previsto en el numeral 14 del artículo 149 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ese Despacho o en... de la ciudad de.....

La parte demandada recibirá notificación en... de la ciudad de.....

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

- Copia autenticada de la cédula de ciudadanía.
- Copia de la demanda para el traslado y el archivo.
- Copia autenticada de la Ley de ... , publicada en el Diario Oficial.No.....

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J